BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 752/QĐ-ĐHTL	*Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trường Đại học Thủy lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐT4 ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 4991/QĐ-BNN-TTr ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp công dân tại Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 49/QĐ-ĐHTL ngày 14 tháng 01 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Email dhtl, webside Trường;
- Lưu: VT, HCTH (PH.05b).

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Tiếp công dân tại Trường Đại học Thủy lợi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 752 /QĐ-ĐHTL ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức tiếp công dân tại Trường Đại học Thủy lợi (sau đây gọi chung là Trường).

2. Quy chế này áp dụng đối với đơn vị thuộc Trường được giao nhiệm vụ tiếp công dân; đối với công chức, viên chức thuộc Trường được giao nhiệm vụ tiếp công dân (sau đây gọi chung là người tiếp công dân); đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (sau đây gọi chung là công dân đến khiếu nại) tại địa điểm tiếp công dân của Trường về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực hoạt động, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Trường; và đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Điều 2. Mục đích của việc tiếp công dân

1. Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến đóng góp về những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực hoạt động, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Trường.

2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng để xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân biết theo đúng thời hạn quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc tiếp công dân

1. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời, khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở công dân đến khiếu nại.

2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do công dân đến khiếu nại cung cấp.

3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.

5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ.

7. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại khu vực tiếp công dân.

8. Mang, sử dụng trái phép vũ khí, hung khí, các vật dễ cháy, nổ, chất độc tại khu vực tiếp công dân.

9. Vi phạm các quy định khác trong Nội quy, Quy chế tiếp công dân tại Trường.

Chương II
TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức tiếp công dân

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp (Bộ phận Thanh tra – Pháp chế) là đơn vị thường trực, tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức tiếp công dân; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.

2. Hiệu trưởng tiếp công dân định kỳ vào Thứ ba của tuần đầu hàng tháng. Trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo qui định thì tiếp vào ngày làm việc ngay sau đó. Trường hợp không thể trực tiếp tiếp công dân theo lịch do bận công tác, Hiệu trưởng ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng tiếp công dân.

3. Hiệu trưởng tiếp công dân đột xuất trong trường hợp:

a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

4. Khi tiếp công dân, Hiệu trưởng phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo đơn vị có trách nhiệm kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo cho công dân biết thời gian trả lời.

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp trong việc tiếp công dân

1. Các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan và phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp (Bộ phận Thanh tra – Pháp chế) để giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật. Các đơn vị có trách nhiệm cử người tham gia và chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan đến các lĩnh vực công tác của đơn vị mình tại buổi tiếp công dân của Hiệu trưởng khi có yêu cầu.

2. Đơn vị bảo vệ của Trường có trách nhiệm áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tiếp công dân; phối hợp với cơ quan công an xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nội dung tiếp công dân

1. Khiếu nại những quyết định hành chính, hành vi hành chính của các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Trường có liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người khiếu nại.

2. Tố cáo các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Trường có hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Kiến nghị, phản ánh, ý kiến đóng góp liên quan đến các lĩnh vực hoạt động, các đơn vị, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý của Trường.

4. Tuyên truyền, phổ biến cho công dân biết về các quy định liên quan đến các hoạt động của Trường khi công dân yêu cầu.

Điều 8. Thông báo việc thụ lý và kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Hiệu trưởng có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội dung sau đây:

a) Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết;

b) Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian do cần xác minh thêm theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo;

c) Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trường hoặc không đủ điều kiện thụ lý;

d) Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

2. Việc thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 9. Địa điểm tiếp công dân

1. Việc tiếp công dân đến khiếu nại được tiến hành tại địa điểm tiếp công dân của Trường (thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp).

2. Địa điểm tiếp công dân được bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được dễ dàng, thuận lợi.

3. Tại địa điểm tiếp công dân phải niêm yết Nội quy tiếp công dân, Quy trình tiếp công dân, Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN ĐẾN KHIẾU NẠI

Điều 10. Quyền của công dân đến khiếu nại

1. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

3. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân.

4. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5. Trường hợp công dân đến khiếu nại không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 11. Nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại

1. Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy, Quy chế, Quy trình tiếp công dân; Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường và hướng dẫn của người tiếp công dân. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân.

2. Xuất trình giấy tờ tùy thân cho người tiếp công dân, nếu là đại diện cho tổ chức, cá nhân thì phải có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền hợp pháp.

3. Nộp đơn hoặc trình bày trung thực sự việc để người tiếp công dân ghi chép lại, ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung đã trình bày; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

4. Trường hợp nhiều công dân cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày. Người đại diện phải là người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và các tài liệu đã cung cấp.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

Điều 12. Trách nhiệm của người tiếp công dân

1. Trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ của Trường quy định. Thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân của Nhà nước và của Trường.

2. Yêu cầu công dân đến khiếu nại nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe công dân.

4. Giữ bí mật thông tin cá nhân, bút tích, nội dung ghi âm lời nói và những thông tin có thể làm lộ danh tính của công dân đến tố cáo.

5. Nếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng và đủ điều kiện thụ lý thì tiếp nhận đơn. Nếu chưa có đơn hoặc đơn viết không rõ ràng, không đầy đủ nội dung, rách nát, chữ viết tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được thì hướng dẫn công dân viết đơn hoặc ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung mà công dân trình bày và đọc lại trước khi công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi nội dung.

6. Nếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật thì giải thích, hướng dẫn để công dân chấp hành và yêu cầu công dân chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

7. Nếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

8. Nếu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không đủ điều kiện thụ lý thì giải thích cho công dân về lý do sẽ không thụ lý giải quyết.

9. Ghi các thông tin chính của công dân đến khiếu nại vào sổ tiếp công dân.

10. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo trình tự, thủ tục.

11. Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

12. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình, kết quả công tác tiếp công dân theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

Điều 13. Quyền hạn của người tiếp công dân

1. Yêu cầu người vi phạm Nội quy, Quy chế tiếp công dân tại Trường chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu đơn vị bảo vệ Trường và cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Được từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

b) Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm Nội quy, Quy chế tiếp công dân tại Trường;

c) Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

d) Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định; đơn vị, cá nhân vi phạm thì tuỳ theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về Phòng Hành chính - Tổng hợp (Bộ phận Thanh tra – Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Điều 16. Quy định chi tiết

Quy định chi tiết các nội dung về tiếp công dân trong Quy chế được ban hành tại Nội quy tiếp công dân và Quy trình tiếp công dân tại Trường./.